

0005794-66.2019.8.26.0606

Classe: Execução da Pena

Assunto: Suspensão Condicional da Pena - SURSIS

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Furto qualificado - Decisão que determinou a extinção de punibilidade do recorrido Pedido de revogação da decisão - Impossibilidade - Recorrido que cumpriu todas as condições decorrentes da suspensão condicional da pena, tendo interrompido o comparecimento mensal em juízo tão somente por conta da situação de pandemia, com respaldo legal - Negado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Anexo da Vara das execuções criminais

Av. Paulo Portela, S/Nº - Jd. Paulista

CEP: 08675-230 - Suzano - SP

Telefone: 113489-2434 - E-mail: suzanovec@tjsp.jus.br

Processo nº 0005794-66.2019.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005794-66.2019.8.26.0606

Classe - Assunto

Execução da Pena - Suspensão Condicional da Pena - SURSIS

Autor:

Justiça Pública

Executado:

Nailson Vieira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Nailson Vieira da Silva, qualificado nos autos, cumpre Sursis desde 12/12/2019, fls. 54/55.

Vencido o período de prova, requereu o Ministério Público informações quanto a prestação de serviços à comunidade.

É o Relato do necessário.

D E C I D O.

Em que pese a manifestação do ilustre parquet, o reeducando vinha cumprindo as condições impostas na suspensão do processo, deixando de comparecer em Juízo, a partir o mês de março de 2020, presumidamente diante da suspensão dos atendimentos presenciais, em razão da pandemia do Covid-19.

É importante anotar que a falta de comparecimentos periódicos não se deu por desídia do réu, mas sim em decorrência das medidas sanitárias e de isolamento social impostas pelo Poder Público e, especialmente, especificadas em provimentos editados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo E. CSM deste Tribunal de Justiça, as quais suspenderam o comparecimento presencial para assinatura de benefícios nas

dependências dos Fóruns do Estado de São Paulo.

A par disso, os provimentos que suspenderam o atendimento são meros atos administrativos, que não têm o poder de se sobrepor à lei, que regula as condições ora impostas. Mas mesmo assim, os regulamentos são favoráveis ao réu, já que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou, juntamente com a Recomendação n.º 62/2020, Orientações sobre Alternativas Penais no âmbito das medidas preventivas a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) (Brasília, 27 de abril de 2020 - CNJ), conforme se verifica o trecho a seguir: "No âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por suspensão condicional do processo e sursis: (I) Dispensar o comparecimento pessoal para o cumprimento de penas e medidas alternativas como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. - durante o período da pandemia; (II) Computar o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial - como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. - durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda" (Grifei) (Disponível em:

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/05/Orientação-Alternativas-PenaisCovid-19_2020-05-04.pdf. Acesso em 28-06-2021).

Durante o período de distanciamento social, o réu ficou impossibilitado de cumprir com a condição de comparecer pessoalmente em Juízo e prestar serviços à comunidade. E, por se tratar de situação alheia à sua vontade (motivo de força maior), tem-se que tal circunstância não lhe pode causar qualquer prejuízo.

Assim, por analogia, entendo que o cumprimento da suspensão condicional do processo também deve ser considerado durante o período de suspensão dos trabalhos forenses, na medida em que o réu não pode ser prejudicado por uma eventual prorrogação do prazo da suspensão condicional, a qual não deu causa. Na mesma linha de entendimento, foi o recente julgamento proferido no Superior Tribunal de Justiça: "Execução penal. Condições do regime aberto. Suspensão do dever de apresentação mensal em juízo. Pandemia covid-19. Circunstância alheia à vontade do apenado. Cumprimento das outras condições. Prolongamento da pena. Impossibilidade. Pena efetivamente cumprida. Reconhecimento. "O período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida" (HC 657.382/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 27/04/2021) (Grifei)

A propósito, coleciono outros julgados sobre o assunto:

"Apelação. Sentença que julgou extinta a punibilidade do acusado com fulcro no art. 89, par. 5º da Lei 9099/95. Réu que cumpriu 20 comparecimentos mensais e as demais condições ajustadas, inclusive prestação pecuniária. Juízo que considerou que a suspensão dos últimos 4 comparecimentos em razão da suspensão das atividades forenses não deve prejudicar o réu, dando por extinta sua punibilidade uma vez cumprido o tempo de dois anos sem descumprimento das condições. MP que requer a cassação dessa decisão, que afirma não ter amparo legal. Pretensão não acolhida. No âmbito da lei 9099/95 o juiz tem maior discricionariedade na avaliação do cumprimento das condições que não se resumem ao mero comparecimento mês a mês ao fórum. Réu que cumpriu, no tempo ajustado, as demais condições que lhe foram impostas. Normas que, conquanto tenham suspenso os comparecimentos às unidades judiciais, nada dispuseram sobre a suspensão do prazo. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 0000265-89.2017.8.26.0233; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020); "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Furto qualificado - Decisão que determinou a extinção de punibilidade do recorrido Pedido de revogação da decisão - Impossibilidade - Recorrido que cumpriu todas as condições decorrentes da suspensão condicional da pena, tendo interrompido o comparecimento mensal em juízo tão somente por conta da situação de pandemia, com respaldo legal - Negado provimento ao recurso" (TJSP; Recurso em Sentido Estrito

0066920-10.2017.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data de Registro: 05/05/2021) (Grifei).

Ante o exposto, reputo que não se justifica a subsistência do processo, havendo de se reconhecer como cumpridas todas as condições da suspensão condicional do processo, razão pela qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pena que foi imposta ao(a) reeducando(a) Nailson Vieira da Silva, nos autos da ação penal nº 0005667-02.2017.8.26.0606 do Anexo de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Suzano-SP, nos termos do Artigo 82, do Código Penal.

Atualize-se cadastro da Parte e encerrem-se todas as pendências do processo.

Encaminhe-se cópia desta decisão à Secretaria de Segurança Cidadã.

Expeçam-se os ofícios com as devidas comunicações ao IIRGD, TRE-SP e Vara de Conhecimento.

Regularizados e com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Suzano, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA